

1505867-57.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505867-57.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2285998/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20921788 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5053/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2285998 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2285998 - 04º D.P. CATANDUVA, 5053/21/708 - 04º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIELI NATANI BISTAFA e outros

Data da Audiência:

22/03/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 22/03/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505867-57.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ADRIELI NATANI BISTAFA e outros. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s) Adrieli Natani e Higor, presente a Defensora constituída por Ambos, Dra. Cinthia Fernanda Gagliardi; presentes os acusados Marcos e Gabriel, presente a Defensora nomeada a ambos, a Dra. Elaine Ribeiro de Miranda. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha

de acusação (Ricardo da Silva Rosa, policial militar) e, em seguida, interrogados os acusados (Higor de Souza dos Santos, Gabriel Araujo de Souza, Adrieli Natani Bistafa e Marcos Gabriel de Souza Rodrigues), por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das vítimas Helena, Marcel Wilian e Erik, bem como da testemunha Rafael Braguini de Camargo. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAUJO DE SOUZA, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, "caput", §2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I (vítimas Helena Meneguesso e Marcel Wilhan Bugatti) e artigo 157, caput, § 2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I (vítima Érik Bonfim Almeida), na forma do artigo 70, e artigo 288, na forma do artigo 69, combinados como artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: "Consta do incluso inquérito policial que, em data, horário e local incertos, mas antes do dia 20 de outubro de 2021, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAUJO DE SOUZA, qualificados, respetivamente, a fls. 80/82, 76/79, 67/71 e 190/194, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 00h, na Rua Bocaina, nº 777, Jardim Del Rei, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAUJO DE SOUZA, já qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça realizada com a exibição de arma de fogo e arma branca (faca de cozinha), subtraíram, para eles, garrafas de bebidas (4 orloff; 1 askov blueberry, 2 askov frutas vermelhas; 1 askov normal; 1 heineken, 1 jurupinga, 3 jack daniel's e 1 velho barreiro); 06 (seis) maços de cigarros (dois marlboro e 4 rothmans); 01 (um) aparelho celular, Motorola, android one, e R\$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais) em dinheiro, pertencentes a Helena Meneguesso e Marcel Wilhan Bugatti, bem como 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira de couro, contendo cartões bancários, chave, carteira de vacinação e papeis diversos, pertencentes a Érik Bonfim Almeida. Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 00h, na Rua Bocaina, nº 777, Jardim Del Rei, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAUJO DE SOUZA, já qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, em concurso formal, mediante grave ameaça realizada com a exibição de arma de fogo e arma branca (faca de cozinha), subtraíram, para eles, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira de couro, contendo cartões bancários, chave, carteira de vacinação e papeis diversos, pertencentes a Érik Bonfim Almeida. Segundo apurado, os denunciados associaram-se para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio e, previamente ajustados, dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado "MB Comércio de Bebidas", a fim de praticarem os roubos. Ao chegarem no local, Marcos, Higor e Gabriel adentraram na sede da empresa e Adrieli permaneceu do lado de fora do imóvel, no interior do veículo VW/ Gol CL, ano 1993, placas BLS8C49 - Palmares Paulista, aguardando a saída dos demais denunciados, para imediata fuga e tutelando pelo êxito da subtração. Marcos, Higor e Gabriel, utilizando-se de máscara, lenço e blusa moleton para encobrir o rosto e dificultar a identificação deles, abordaram (quatro) clientes que já se encontravam defronte ao estabelecimento, apontaram uma arma de fogo na cabeça de uma delas, empurraram-nas para o interior do comércio de bebidas e, mediante a exibição de arma de fogo e fazendo menção da existência de outras armas no interior das vestes, ameaçaram as vítimas e anunciaram os roubos. Na sequência, na posse de uma arma de fogo, um dos assaltantes conduziu as 04 (quatro) clientes que se encontravam defronte ao imóvel, os 02 (dois) clientes que estavam no caixa e o proprietário Marcel Wilhan Bugatti, para o fundo do

estabelecimento, restringiu a liberdade deles e subtraiu, para eles, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira de couro, contendo cartões bancários, chave, carteira de vacinação e papeis diversos, pertencentes a Érik Bonfim Almeida, único cliente identificado. Concomitante a tal ação, dois denunciados renderam a vítima Helena Meneguesso, proprietária e caixa do estabelecimento e, sempre mediante ameaça, efetuaram a subtração de garrafas de bebidas (4 orloff; 1 askov blueberry, 2 askov frutas vermelhas; 1 askov normal; 1 heineken, 1 jurupinga, 3 jack daniel's e 1 velho barreiro), 06 (seis) maços de cigarros (dois marlboro e 4 rothmans), 01 (um) aparelho celular, Motorola, "Android One", bem como R\$ 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais) em dinheiro. Após a subtração, Marcos, Higor e Gabriel adentraram no veículo VW/Gol, placas BLS8C49-Palmares Paulista, conduzido por Adrieli e evadiram-se do local. Policiais militares foram acionados e, de posse das características do veículo utilizado pela fuga, lograram encontrá-lo, momento em que Adrieli conduzia o veículo, Marcos e Higor estavam de passageiros, enquanto Gabriel já tinha sido deixado em sua residência. Realizada busca no veículo, os objetos subtraídos foram localizados, bem como uma arma branca (faca de cozinha) e um simulacro de arma de fogo. Indagados, Adrieli, Marcos e Higor confirmaram a prática do roubo e a participação de Gabriel, bem como indicaram o local em que se encontravam os bens subtraídos de roubos pretéritos, sendo localizados na residência de Erico Xavier da Silva. Saliente-se, por fim, que os delitos foram cometidos durante estado de calamidade pública. Posto isso, denuncio a Vossa Excelência ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HIGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAUJO DE SOUZA, como incursos nas penas do ao artigo 157, caput, § 2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I (vítimas Helena Meneguesso e Marcel Wilhan Bugatti) e artigo 157, caput, § 2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I (vítima Érik Bonfim Almeida), na forma do artigo 70, e artigo 288, na forma do artigo 69, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), e requeiro que recebida e autuada esta, sejam eles citados, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória." Os acusados Adrieli Natani, Higor e Marcos Gabriel foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e permanecem recolhidos até a presente data, uma vez que as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (decisão de págs. 99/102). Em data posterior, o acusado Gabriel teve sua prisão preventiva decretada (págs. 346/349), e também permanece recolhido até a presente data. Recebida a denúncia de págs. 259/262 em 08/11/2021 (págs. 270/274), foram os acusados citados, após o que apresentaram as respostas à acusação de págs. 389/391 e 410/417. Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha de acusação e, por último, interrogados os acusados. O Ministério Público pleiteia a procedência parcial da ação penal, justificando que a prova é suficiente para condenação apenas pelo delito de roubo. As nobres Defensoras requereram a absolvição dos acusados pela prática do delito de associação criminosa e, quanto ao delito de roubo, a fixação da pena no mínimo legal, ante as confissões espontâneas ocorridas. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é parcialmente procedente, pois, conforme adiante será exposto, cometeram os acusados somente os delitos de roubo majorado, em concurso formal de infrações. A ocorrência dos crimes está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão e entrega de págs. 27/31 e 169/170, dos laudos periciais de págs. 200/226 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Os acusados foram interrogados em Juízo e confessaram a prática

delitiva, dizendo que todos foram ao estabelecimento comercial das vítimas (em um automóvel dirigido pela acusada) e ali os outros três acusados ingressaram no local e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e uma faca, anunciaram o roubo e subtraíram os pertences das vítimas descritas na denúncia; em seguida, todos deixaram o local, no mesmo automóvel de Adrieli, a qual aguardava nas proximidades; o acusado Gabriel desceu do veículo antes do momento em que a

polícia abordou o veículo, no qual estavam Adrieli, Marcos Gabriel e Hígor, bem como as coisas subtraídas; Adrieli confessou que, de início, todos saíram de Palmares Paulista, com destino a Catanduva, com o propósito de usar drogas, porém, num segundo momento, os outros três acusados manifestaram a intenção de praticar o roubo, após o que ela os levou ao local da subtração, com automóvel Gol, e os aguardou, nas proximidades, enquanto todos praticavam o crime e, por fim, todos os quatro acusados dali se evadiram dentro do mesmo veículo. Além disso, as vítimas foram ouvidas na fase policial e confirmaram a ocorrência dos roubos e o policial militar Ricardo da Silva Rosa confirmou ter surpreendido os acusados Adrieli, Marcos Gabriel e Hígor ainda em flagrante delito, no mesmo veículo sobredito e de posse de todas as coisas roubadas, bem como de um simulacro de arma de fogo e uma faca, ocasião em que os três acusados então detidos confessaram a prática dos crimes e delataram Gabriel, o qual não foi localizado no dia dos fatos; o policial ainda disse que as vítimas presentes na ocasião da ocorrência os envolvidos detidos e que efetivamente ingressaram no local dos fatos. Diante das confissões colhidas em Juízo e dos relatos das vítimas (fase policial) e do policial Ricardo, a prova demonstra, de forma segura, que os acusados, agindo mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e simulacro de arma de fogo, cometeram os roubos que lhes foram imputados na denúncia. Por outro lado, a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo não ficou comprovada, vez que foi usado apenas um simulacro de arma de fogo, conforme consta dos autos. A agravante genérica contida no art. 61, II, "j", do Código Penal, também não ficou caracterizada, pois não comprovado que os acusados tenham se aproveitado da situação de pandemia (COVID-19) para cometer os delitos. O crime previsto no art. 288, do Código Penal, também não ficou caracterizado na conduta dos acusados, tendo em vista a inexistência de provas de que eles tenham sido se unido, de forma permanente e estável, para o cometimento de crimes, conforme, aliás, reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça em suas alegações finais. Cometeram os acusados, assim, apenas os delitos de roubo majorado, com a causa de aumento de pena de emprego de arma branca, em concurso formal de infrações (vítimas distintas em um único contexto fático). Passo à dosagem da pena: a)- Adrieli, Hígor e Gabriel: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira e última fase, havendo uma causa de aumento (emprego de arma branca), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ainda na terceira e última fase, levando-se em conta a ocorrência do concurso formal de infrações, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta dos interrogatórios judiciais). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime grave, cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas e, inclusive, com emprego de arma branca, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime; o crime de roubo é um dos mais afetam a paz pública nos dias atuais, provocando temor e medo às vítimas e sociedade como um todo, razão pela qual o agente que o pratica deve iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso, medida necessária para restabelecer e manter a ordem pública local; b)- Marcos Gabriel: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1502441-42.2018.8.26.0132 – pág. 86), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática de infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo

Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida – Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, havendo uma causa de aumento (emprego de arma

branca), aumento a pena em 1/3 (um terço), para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ainda na terceira e última fase, levando-se em conta a ocorrência do concurso formal de infrações, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta do interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de agente reincidente e crime grave, cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas e, inclusive, com emprego de arma branca, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime; o crime de roubo é um dos mais afetam a paz pública nos dias atuais, provocando temor e medo às vítimas e sociedade como um todo, razão pela qual o agente que o pratica deve iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso, medida necessária para restabelecer e manter a ordem pública local. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR ADRIELI NATANI BISTAFA, MARCOS GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES, HÍGOR DE SOUZA DOS SANTOS e GABRIEL ARAÚJO DE SOUZA, nos autos qualificados, como incursos no 157, § 2º, VII, c. c. o art. 29, "caput", e 70, "caput", todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, na proporção já mencionada; e ABSOLVÊ-LOS da imputação do art. 288, do Código Penal, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condono os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo eles permanecido presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados nas decisões de págs. 99/102 e 346/349. Com o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição do simulacro de arma de fogo, da faca e dos demais objetos mencionadas nos autos de exibição e apreensão de págs. 27/31 (cacete, capacete, vestuários e mochilas), oficiando-se para tanto. Os objetos mencionados no auto de exibição e apreensão de págs. 30/31 e a carteira mencionada a pág. 28 foram devolvidos (págs. 30/31 e 169/170). Quanto aos veículos apreendidos (págs. 28/29), oficie-se à D. Autoridade Policial informando que os bens não interessam mais a este processo, motivo pelo qual este Juízo autoriza a liberação deles, aos legítimos proprietários, mediante apresentação dos documentos legais, ou, não sendo possível, seja dada a destinação legal aos veículos (leilão ou compactação, dependendo do caso). No ofício, deverá constar que, havendo eventual necessidade de os veículos serem levados a leilão, este Juízo não se opõe a que eles sejam vendidos inteiros para a empresa credenciada pelo Detran, desde que ela preencha os requisitos legais para tal aquisição, ou, não sendo possível, que os veículos sejam destinados a compactação. Quanto aos celulares apreendidos, tratam-se de bens de fácil aquisição nos dias atuais, por serem de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e os acusados pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de

recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários à Dra. Defensora nomeada. Os acusados já saem intimados de que, quanto à pena de multa (14 dias-multa), no valor de R\$513,33, para cada um, terão o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que os acusados Marcos e Gabriel foram defendidos por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Os acusados Adrieli e Higor já saem intimados de que, no prazo de sessenta dias, deverão recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, serão expedidas certidões em favor da Fazenda Pública. Expeçam-se guias de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.